

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 274/2530 นาง ทศนีย์ รุ่งเรือง โจทก์
นาง ขาน แก้ว นอก กับพวก ใน ฐานะ
ทายาท ผู้รับมรดก ของ นาย แบน แก้ว
นอก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 183

ป.รัชฎากร มาตรา 113, มาตรา 114, มาตรา 117, มาตรา 118

คำให้การจำเลยที่ปฏิเสธเพียงว่า บ.ไม่ได้กู้เงินโจทก์หนังสือสัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้องไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยไม่ได้อ้างเหตุตั้งประเด็นไว้ว่า เหตุใด บ.จึงไม่ได้กู้เงินโจทก์ และหนังสือสัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้องไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์อย่างไร จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง จำเลยไม่มีสิทธิสืบพยานตามข้อต่อสู้

หนังสือสัญญากู้ยืมเงินไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ในขณะที่ทำสัญญาแต่ต่อมาได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว จะโดยผู้อ้างปิดอากรแสตมป์เองหรือผู้อ้างขอให้ศาลสั่งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรจัดการให้ ก็มีผลเช่นเดียวกัน ศาลรับฟังหนังสือสัญญากู้ยืมเงินนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งห้าเป็นทนายาที่มีสิทธิรับมรดกของนายเบนผู้ตาย ก่อนถึงแก่กรรมนายเบนได้กู้เงินโจทก์ไป 54,000 บาท ตามสำเนาหนังสือสัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งห้าชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยจากกองมรดกของนายเบน

จำเลยทั้งห้าให้การว่านายเบนไม่ได้กู้ยืมเงินโจทก์ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้อง หนังสือสัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้องไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย

ศาลชั้นต้นทั้งสองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ว่า นายเบนกู้เงินโจทก์ไป ตามสัญญากู้ท้ายฟ้องจริงหรือไม่ และเห็นว่า โจทก์มีหน้าที่นำสืบ แต่จำเลยให้การโดยไม่อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธจึงไม่มีสิทธิสืบแก้ พิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ โดยให้เอาชำระจากกองมรดกของนายเบน

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งห้าเป็นทนายาผู้รับมรดกของนายเบนผู้ตาย และโจทก์นำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินมาปิดอาการแสดมภ์ภายหลังวันทำสัญญาจริง ประเด็นข้อแรกที่ว่า จำเลยมีสิทธิสืบพยานตามข้อต่อสู้หรือไม่นั้น พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องว่านายเบนผู้ตายได้กู้เงินโจทก์ไปตามสำเนาหนังสือสัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้อง จำเลยให้การปฏิเสธว่านายเบนผู้ตายไม่ได้กู้เงินโจทก์ตามสำเนาหนังสือสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว หนังสือสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย เหตุใดนายเบนจึงไม่ได้กู้เงินโจทก์ หนังสือสัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้องไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์อย่างไรจำเลยไม่ได้อ้างเหตุตั้งประเด็นไว้ ไม่ชอบ

ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง จำเลยจึงไม่มี
สิทธิสืบพยานตามข้อต่อสู้

ประเด็นต่อไปที่ว่า ศาลจะรับฟังหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเป็นพยานหลักฐานในคดี
ได้หรือไม่นั้น แม้จะได้ความว่า ขณะทำสัญญากันหนังสือสัญญากู้ยืมเงินไม่ได้ปิด
อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้วจะโดยผู้อ้างปิดอากรแสตมป์เองหรือผู้อ้างขอให้ศาลสั่งให้
เจ้าหน้าที่สรรพากรจัดการให้ ก็มีผลเช่นเดียวกัน ศาลจึงรับฟังหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
เป็นพยานหลักฐานในคดีได้

พิพากษายืน.

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>